Verweerschrift

Zaaknummer	11504218 EA VERZ 25-412, Rechtbank Amsterdam, kanton
Verzoekster	mevrouw P. Nair
Verweerster	Calderdale Logistiek B.V.
Advocaat verweerster	mr. D. Sykes, Bowater Sykes Advocaten, Amsterdam
Ingekomen	30 juni 2025

Conclusie

Calderdale verzoekt de kantonrechter de verzoeken van Nair af te wijzen, met veroordeling van Nair in de proceskosten.

Verweer

1. Calderdale betwist de verzoeken volledig. De opzegging berust op een redelijke grond: na een daling van het transportvolume met 22% in boekjaar 2024 is de afdeling operations gereorganiseerd. Het UWV heeft toestemming verleend.

2. Calderdale betwist dat de uitkomst vooraf vaststond. Met Nair zijn twee gesprekken gevoerd, op 24 februari en 7 maart 2025, waarin alternatieven zijn besproken.

3. Calderdale betwist dat de heer Thornton de functie van Nair vervult. De heer Thornton werkt in de transportplanning, op een lager niveau en tegen een lager salaris.

4. Calderdale betwist ieder onderscheid op grond van geslacht. Een eventueel vermoeden is weerlegd: de opzegging houdt uitsluitend verband met de reorganisatie en niet met zwangerschap, bevalling of moederschap van Nair. Van ernstig verwijtbaar handelen is geen sprake.

5. Subsidiair betwist Calderdale de hoogte van de vergoedingen. Nair heeft de transitievergoeding ontvangen. Een billijke vergoeding is niet aan de orde, en in ieder geval niet hoger dan enkele maandsalarissen. Nair heeft niet aangetoond dat zij voldoende heeft gesolliciteerd.

Amsterdam, 30 juni 2025
mr. D. Sykes, advocaat